

Anexo I

Condiciones Generales de Uso de la Aplicación

Comunidad Valenciana

1. Objeto

Las presentes Condiciones Generales de Uso regulan el uso de la aplicación informática CABIFY (la “Aplicación”) y del sitio web www.cabify.com (el “Sitio Web”) para la solicitud de servicios de arrendamiento de vehículos con conductor para el transporte urbano de pasajeros en el ámbito de la Comunidad Valenciana (los “Servicios”). La prestación del Servicio se llevará a cabo por Miurchi Car, S.L., con C.I.F. 88021506, y domicilio social en calle Pradillo 42, 28002, Madrid, España (“Miurchi Car”). Miurchi Car ha celebrado un contrato con Cabify España, S.L. (“Cabify”) para la cesión del uso de la Aplicación y/o Sitio Web y de la marca “Cabify” en relación con los Servicios (“Contrato de Cesión”). La Aplicación y el Sitio Web están dirigidos exclusivamente a usuarios residentes en España. Los usuarios que residan o se encuentren domiciliados en cualquier otro lugar y que decidan acceder y/o utilizar esta Aplicación y/o Sitio Web deberán asegurarse de que tal acceso y/o utilización cumple con la legislación local aplicable. Al acceder y utilizar esta Aplicación y/o Sitio Web usted (“Usuario”) (i) reconoce que ha leído y ha aceptado estas Condiciones Generales de Uso y (ii) se compromete a cumplir con todos sus términos y condiciones. Miurchi Car se reserva el derecho de modificar las presentes Condiciones Generales de Uso, así como cualesquiera otras condiciones generales o particulares que resulten de aplicación. Asimismo, el Usuario reconoce y acepta que el acceso y uso de esta Aplicación y/o Sitio Web estará sujeto a las Condiciones Generales de Uso que se encuentren en vigor en el momento en que acceda a los mismos. En caso de modificación, el Usuario podrá notificar a Miurchi Car a través del Centro de Ayuda de la Aplicación y/o Sitio Web que no acepta cualquier eventual modificación de las presentes Condiciones Generales de Uso.

2. Contenido

A través de la Aplicación y/o Sitio Web, Miurchi Car permite al Usuario solicitar un servicio de arrendamiento de vehículo con conductor. La Aplicación y/o Sitio Web, facilitan al Usuario el acceso a diversos contenidos, información y datos proporcionados por Miurchi Car en relación con el Servicio (los “Contenidos”). Miurchi Car se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la presentación, la configuración y ubicación de la Aplicación y/o el Sitio Web, así como las correspondientes condiciones de acceso y uso. Los Contenidos proporcionados a través de la Aplicación y/o Sitio Web podrán ser objeto de eventuales actualizaciones no reflejadas en cada momento en la Aplicación y/o Sitio Web. Miurchi Car dispone de un servicio de Atención al Cliente que cuenta con un protocolo en caso de accidentes de tráfico u otras incidencias graves

durante el trayecto. Dicho protocolo incluye, en función de la gravedad de la incidencia, medidas como: • Atención telefónica al pasajero. • Contacto por parte del equipo de Atención al Cliente a los servicios de emergencias si el pasajero o el conductor necesitan atención médica. • Puesta a disposición de un vehículo con conductor que permita al pasajero llegar a su lugar de destino tras haber sufrido un accidente de tráfico. • Devolución al pasajero del importe del trayecto.

3. Acceso y uso

El acceso a la Aplicación y/o Sitio Web estará limitado a mayores de 18 años. El Usuario no podrá (i) autorizar a terceros a utilizar su cuenta, ni podrá permitir a personas menores de 18 años el acceso a la Aplicación a través de su cuenta; ni (ii) tampoco podrá permitir que personas menores de 18 años reciban servicios de transporte privado, a menos que los menores vayan acompañados por el Usuario titular de la cuenta. El Usuario reconoce y acepta que el acceso y uso de la Aplicación y/o Sitio Web tiene lugar libre y conscientemente, bajo su exclusiva responsabilidad. Miurchi Car no será en ningún caso responsable de (i) cualquier uso contrario a la Ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público que el Usuario y/o terceros pudieran hacer de la Aplicación y/o Sitio Web, ni de (ii) los daños y perjuicios que pudieran derivarse del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, Miurchi Car pondrá en conocimiento de las autoridades cualquiera de los anteriores usos de su Aplicación y/o Sitio Web tan pronto tenga conocimiento de los mismos. El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito de la Aplicación y/o Sitio Web de conformidad con la legislación aplicable y las presentes Condiciones Generales de Uso. En particular, el Usuario deberá abstenerse de (i) hacer un uso no autorizado o fraudulento de la Aplicación y/o Sitio Web; (ii) acceder o intentar acceder a recursos restringidos de la Aplicación y/o Sitio Web; (iii) utilizar la Aplicación y/o Sitio Web con fines o efectos ilícitos, ilegales, contrarios a lo establecido en las presentes Condiciones Generales de Uso, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar o sobrecargar o impedir la normal utilización o disfrute de la Aplicación y/o Sitio Web; (iv) provocar daños en la Aplicación y/o Sitio Web o en los sistemas de sus proveedores o de terceros; (v) introducir o difundir virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas de Miurchi Car o Cabify, de sus proveedores o de terceros, (vi) intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de Miurchi Car, Cabify, terceros proveedores y otros usuarios; (vii) reproducir, copiar, distribuir, transformar o modificar los Contenidos, permitir el acceso a terceros a través de cualquier modalidad de comunicación pública, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello esté legalmente permitido; (viii) obtener o intentar obtener los contenidos empleando para ello medios o procedimientos distintos de los que, según los casos, se hayan puesto a su disposición a este efecto. El Usuario únicamente podrá acceder a la Aplicación y/o Sitio Web a través de los medios autorizados. Miurchi Car no será responsable en caso de que el Usuario no disponga de un dispositivo compatible o haya descargado una versión de la Aplicación incompatible con su dispositivo.

4. Condiciones adicionales para el acceso y uso

El acceso a la Aplicación y/o Sitio Web estará sujeto en todo caso al previo registro del Usuario mediante la cumplimentación del correspondiente formulario (“Formulario de Registro”), que será previamente facilitado al Usuario. Los datos introducidos por el Usuario en el Formulario de Registro deberán ser exactos, actuales y veraces en todo momento, y podrán incluir el Documento Nacional de Identidad del Usuario. El acceso y uso de la Aplicación o del área específica del Sitio Web estará sujeta una contraseña asignada al Usuario por Miurchi Car al rellenar el Formulario de Registro y el acceso se reputará realizado por dicho Usuario, quien responderá en todo caso de tal acceso y uso. El Usuario será responsable en todo momento de la custodia de su contraseña, asumiendo, en consecuencia, cualesquiera daños y perjuicios que pudieran derivarse de su uso indebido, así como de la cesión, revelación o extravío de la misma. En caso de olvido de la contraseña o cualquier otra circunstancia que suponga un riesgo de acceso y/o utilización por parte de terceros no autorizados, el Usuario lo comunicará inmediatamente a Miurchi Car a fin de que éste proceda inmediatamente al bloqueo y sustitución de la misma. En todo caso, cualesquiera operaciones realizadas antes de dicha comunicación se reputarán efectuadas por el Usuario, quien será responsable y pagará los gastos y/o daños que se deriven de cualquier acceso y/o uso no autorizado que se realice con anterioridad a dicha comunicación. El Usuario tiene en todo momento constancia de cuáles son los trayectos realizados y cobrados por Miurchi Car, ya que recibe, en el correo electrónico por él indicado, un resumen con los datos del trayecto realizado a su finalización. Sin perjuicio de lo anterior, Miurchi Car realizará sus mejores esfuerzos para informar al Usuario de cualquier trayecto que presente indicios de fraude a fin de que éste pueda verificar cuanto antes la existencia de cualquier apropiación o uso indebido de su cuenta y pueda, llegado el caso, comunicar a Miurchi Car el eventual fraude a la mayor brevedad. Adicionalmente, para el registro en la Aplicación y/o Sitio Web, el Usuario deberá haber suscrito simultáneamente el Contrato de servicios de transporte mediante el arrendamiento de vehículos con conductor (“el Contrato de transporte”), al que se anexan las presentes Condiciones Generales de Uso, que forman parte íntegra del mismo.

5. Condiciones de pago y facturación

Las tarifas cobradas no serán reembolsables. Sin embargo, sí procederá la devolución de los importes abonados por los Usuarios cuando se produzcan los supuestos previstos en el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (“LGDCU”). Las tarifas, sus actualizaciones, y condiciones de uso estarán disponibles en todo momento en la Aplicación y/o Sitio Web y están sujetas a posibles modificaciones. Se recomienda al Usuario que acceda periódicamente a la Aplicación y/o el Sitio Web para conocer las tarifas aplicables en cada momento. El Usuario acepta que en los periodos de mayor demanda se cobre un coste adicional variable. Este coste adicional se encuentra incluido en el precio final. En el momento en que el

Usuario solicite el servicio a través de la Aplicación y/o Sitio Web, podrá consultar una estimación de dicho coste junto con el precio estimado del trayecto (que incluirá los impuestos y las tasas aplicables), que se mostrará siempre que el Usuario haya incluido el punto de destino. Cualquier discrepancia entre ese precio estimado y el precio que finalmente se cobre al Usuario responderá a la modificación por el Usuario del recorrido (y las paradas) del trayecto solicitado, así como al tiempo que el Usuario haga esperar al conductor una vez que éste llegue al punto de recogida indicado. Miurchi Car se reserva el derecho a modificar, ampliar, reducir, establecer y/o eliminar cualquier modalidad de pago en cualquier momento según estime conveniente para el correcto funcionamiento del Servicio, en cuyo caso el Usuario será notificado de tales circunstancias. Las tarifas aplicables al Servicio serán cobradas al Usuario al finalizar el desplazamiento, dichas tarifas serán cobradas o bien (i) por Miurchi Car de forma automática a través de los datos de la tarjeta de crédito facilitados por el Usuario en el Formulario de Registro, o bien (ii) directamente por el conductor mediante pago en efectivo al finalizar el trayecto. Miurchi Car no puede garantizar en todo momento que el conductor disponga de cambio de billetes superior a 50 euros. Por favor, si desea hacer uso de un billete de 50 euros o superior, consulte previamente con el conductor la disponibilidad de cambio. En aquellos supuestos en los que Miurchi Car cobre directamente al pasajero a través de la tarjeta de crédito facilitada por el Usuario, Miurchi Car se reserva el derecho a realizar una validación del método de pago. Así mismo, cada vez que el Usuario realice la petición de un servicio de arrendamiento de vehículos con conductor, Miurchi Car se reserva el derecho a solicitar la pre-autorización para el cobro del trayecto a la entidad de crédito vinculada a la tarjeta de crédito facilitada por el Usuario. En ningún caso dicha pre-autorización supondrá el cobro efectivo del trayecto que vaya a realizarse, puesto que dicho cobro solo se efectuará una vez haya finalizado el mismo. Miurchi Car reserva el derecho a restringir el uso y a recuperar el importe de las promociones, invitaciones y descuentos a aquellos Usuarios que hagan un uso inadecuado, ilícito o abusivo de los mismos, que podrán ser informados de tal circunstancia. Se entenderá por uso inadecuado cualquier utilización de la Aplicación y/o Sitio Web por parte del Usuario contraria a Derecho y a las presentes Condiciones Generales de Uso. Está terminantemente prohibido que un Usuario cree diferentes cuentas Cabify o comparta un método de pago electrónico con otros Usuarios con el fin de beneficiarse indebidamente de descuentos e invitaciones, lo cual se considera un uso abusivo de las mismas. Las invitaciones y descuentos perderán su valor a los tres meses de su creación. Además, Miurchi Car se reserva el derecho a anular o reducir el valor de los descuentos, invitaciones y promociones en cualquier momento. Por último, el valor de las invitaciones o descuentos podrá estar limitado a ciertas categorías de vehículos. En particular, las invitaciones y descuentos no serán válidos para las categorías Taxi, así como tampoco para clientes corporativos. En los supuestos en los que los Usuarios paguen sus trayectos con tarjeta de crédito, y de acuerdo con lo dispuesto en la Política de Privacidad, los datos de la tarjeta de crédito facilitados en el Formulario de Registro serán remitidos a la empresa proveedora de pagos y encargada de almacenar dichos datos del Usuario. El Usuario deberá acceder o podrá ser redirigido al sitio Web del proveedor de pagos a través del enlace facilitado al efecto en el Formulario de Registro. En todo caso se recomienda al Usuario consultar los términos y condiciones de uso y las políticas

de privacidad de los sitios Web de terceros a los que accedan a través de enlaces incluidos en la Aplicación y/o Sitio Web. Miurchi Car, por motivos de seguridad, tendrá la potestad de bloquear, cancelar o anular cualquier método de pago cuando existan sospechas razonables sobre un uso indebido del mismo. Además, no está permitido utilizar un mismo método de pago en más de dos cuentas independientes. En caso de que eso suceda la empresa puede proceder a bloquear el Servicio a todas las cuentas hasta que el Usuario demuestre documentalmente la propiedad de ambas cuentas y del método de pago introducido. En los supuestos en los que Miurchi Car cobre directamente al Usuario a través de su tarjeta de crédito, se remitirá a la dirección de correo electrónica facilitada por el Usuario, un resumen del trayecto realizado, a efectos puramente informativos.

6. Derechos de propiedad intelectual e industrial

El Usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en la Aplicación y/o Sitio Web (incluyendo, sin limitación, marcas, logotipos, nombres comerciales, textos, imágenes, gráficos, diseños, sonidos, bases de datos, software, diagramas de flujo, presentación, audio y vídeo), pertenecen a Cabify, quien, a través de Miurchi Car, autoriza al Usuario a utilizar, visualizar, imprimir, descargar y almacenar los contenidos y/o los elementos insertados en la Aplicación y/o Sitio Web exclusivamente para su uso personal, privado y no lucrativo, absteniéndose de realizar sobre los mismos cualquier acto de descompilación, ingeniería inversa, modificación, divulgación o suministro. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera contenidos y/u otros elementos insertados en la Aplicación y/o Sitio Web distinto de los aquí expresamente previstos estará sujeto a la autorización previa de Miurchi Car.

7. Protección de datos

Los datos personales (en lo sucesivo, los “Datos”) que el Usuario proporciona por medio del Formulario de Registro se integrarán en un fichero de datos personales del que es responsabilidad de Miurchi Car. Para más información consultar la Política de Privacidad.

8. Régimen de garantías y de responsabilidad

Miurchi Car se velará por alcanzar la mayor disponibilidad y continuidad posible en el funcionamiento de la Aplicación y/o Sitio Web. Sin embargo, ello no implica que el Usuario tenga un derecho a la disponibilidad permanente e ininterrumpida de la Aplicación y/o Sitio Web. Cabify (titular de la Aplicación y/o Sitio Web y que cede el uso y explotación de la misma a Miurchi Car) adopta diversas medidas de protección para salvaguardar la Aplicación y/o Sitio Web y los Contenidos de ataques informáticos de terceros. Miurchi Car solamente responderá ante los Usuarios en los casos en los que se produzca un daño por una transmisión incorrecta, incompleta o tardía de datos o por la falta de disponibilidad de la

Aplicación y/o Sitio Web debido a fallas imputables única y directamente a Miurchi Car o a Cabify. Asimismo, si (i) el uso de la Aplicación y/o Sitio Web o (ii) la transmisión de datos a través de los mismos, diera lugar a perjuicios o desperfectos del hardware o software del Usuario, Miurchi Car responderá de los mismos en tanto en cuanto se acredite que dichos daños han sido directa y únicamente causados por la Aplicación y/o Sitio Web. Los Usuarios deberán retirar del vehículo todos sus efectos personales una vez finalizado el trayecto. Miurchi Car no se hará responsable de la pérdida o extravío de objetos personales en los vehículos, si bien les facilitará cualquier ayuda o información que pudiera agilizar su recuperación. Con tal objetivo de agilizar dicha recuperación, Miurchi Car pone a disposición del Usuario el Centro de Ayuda, en el que el Usuario podrá comunicarle la pérdida de cualquier objeto durante un trayecto. Con la suscripción de las presentes Condiciones Generales de Uso, el Usuario declara que mantendrá indemne a Miurchi Car frente a cualquier reclamación contra la misma, su sociedad matriz, directores, socios, empleados, abogados y agentes derivada del (i) incumplimiento por parte del Usuario de cualquier disposición contenida en las presentes Condiciones Generales de Uso o de cualquier ley o regulación aplicable a las mismas, (ii) del incumplimiento o violación de los derechos de terceros incluyendo, a título meramente enunciativo, conductores y peatones, (iii) de cualquier daño o perjuicio causado por el Usuario y/o sus acompañantes en el uso del Servicio a un tercero y (iv) del incumplimiento del uso permitido de la Aplicación y/o Sitio Web. Asimismo, el Usuario se obliga mediante la suscripción de las presentes Condiciones Generales de Uso a comportarse durante la duración del trayecto conforme a la moral, las buenas costumbres y el orden público. Por todo ello, el Usuario acepta que durante la prestación del servicio de transporte queda expresamente prohibido consumir alcohol o drogas en el vehículo, así como mantener relaciones sexuales en el mismo. En caso de producirse tales circunstancias, el Usuario acepta que el conductor podrá optar de forma inmediata por poner fin al trayecto solicitado. Por otro lado, Miurchi Car se reserva el derecho de cobrar penalizaciones a los Usuarios que durante el trayecto actúen en contra de la moral, las buenas costumbres y el orden público, así como aquellos Usuarios que causen cualquier tipo de desperfecto en los vehículos durante la prestación del servicio de transporte. El Usuario deberá utilizar mascarilla de forma obligatoria y bajo su propia responsabilidad cuando se encuentre a bordo del vehículo tal y como establece la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad. El Usuario entiende que con el uso de la Aplicación y/o Sitio Web (y con la correspondiente reserva de un servicio de arrendamiento de vehículo con conductor), puede exponerse a un transporte potencialmente peligroso, dañino, perjudicial para menores dados los riesgos inherentes a la propia actividad de transporte. Si el Usuario reserva su vehículo con menos de 2 horas de antelación a la salida de su tren/avión/barco, Miurchi Car no se hará responsable del coste del billete adquirido por el Usuario en caso de que éste no llegue a tiempo. En este sentido, el Usuario debe recordar que el tráfico puede aumentar dependiendo de la franja horaria y esto puede ocasionar retrasos importantes en su viaje.

9. Notificaciones

Miurchi Car podrá realizar las notificaciones oportunas a través de la Aplicación y/o Sitio Web, a través de la dirección de correo electrónico facilitada por el Usuario en el Formulario de Registro, mediante SMS, a través de correo ordinario a la dirección facilitada por el Usuario en el Formulario de Registro. El Usuario, a su vez podrá cursar notificaciones a Miurchi Car a través del Centro de Ayuda.

10. Cesión

El Usuario no podrá ceder sus derechos y obligaciones de las presentes Condiciones Generales de Uso sin el previo consentimiento escrito de Miurchi Car. Miurchi Car podrá ceder su posición contractual, sin fines comerciales distintos a los asumidos en virtud de las presentes Condiciones Generales de Uso, a cualquier entidad comprendida dentro de su grupo de sociedades, en todo el mundo, así como a cualquier persona o entidad que le suceda en el ejercicio de su negocio por cualesquiera títulos.

11. Ley aplicable

Las presentes Condiciones Generales de Uso, así como la relación entre Miurchi Car y el Usuario, se regirán e interpretarán con arreglo la ley española. De este modo, la actividad de Miurchi Car queda sometida, entre otras normas que le resulta aplicables, a la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, al Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, que desarrolla la anterior norma, así como al Decreto Ley 4/2019, de 29 de marzo del Consell, de prestación del servicio de transporte público discrecional de personas viajeras mediante arrendamiento de vehículos con conductor, la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia, cualquier otra norma local que resulte de aplicación y la LGDCU.